

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2169/2531	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายสราวุธ ณ นคร	โจทก์
	นายวีระ ภคณานา หรือ ณ นคร	จำเลย
	นายสราวุธ ณ นคร โจทก์ร่วม	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 193, มาตรา 220

ความว่า โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ต่างยกฟ้อง โดยอาศัยข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามฎีกาไม่รับเป็นฎีกาโจทก์ร่วม

โจทก์ร่วมเห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาว่าพินัยกรรมเป็นพินัยกรรมปลอมให้รับเสีย แต่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าพินัยกรรมไม่ปลอมจึงไม่รับ เป็นกรณีศาลอุทธรณ์พิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้ว โจทก์ร่วมย่อมมีสิทธิฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ส่วนการที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ต่างพิพากษายกฟ้องโจทก์นั้น นอกจากเป็นเรื่องข้อเท็จจริงต่างกันตามที่ศาลชั้นต้นฟังว่าพินัยกรรมเป็นของปลอม แต่จำเลยไม่รู้ว่าเป็นพินัยกรรมปลอม จึงพิพากษายกฟ้อง ส่วนศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าพินัยกรรมเป็นของเจ้ามรดกทำขึ้นจริง พิจารณายกฟ้องนั้น โจทก์ร่วมเห็นว่า เป็นกรณีศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ร่วมไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 181)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264,266,268,83,91 ฯลฯ

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น นายสราวุธ ณ นคร ผู้เสียหายขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 170)

โจทก์ร่วมจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 175)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว โจทก์ร่วมฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยฐานปลอมพินัยกรรมและใช้พินัยกรรมปลอม ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่าพินัยกรรมรายพิพาทปลอม แต่จำเลยรับพินัยกรรมมาจากผู้อื่นนำไปอ้างต่อศาลเนื่องจากจำเลยรับมรดกตามพินัยกรรม จำเลยอาจไม่รู้ว่าพินัยกรรมปลอมจึงไม่มีเจตนากระทำความผิด พิพากษายกฟ้องโจทก์ ธิปไตย พินัยกรรมปลอมแต่ศาลอุทธรณ์เห็นว่า ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า พินัยกรรมรายพิพาทเป็นพินัยกรรมปลอม พิพากษายกฟ้องแต่ไม่รับพินัยกรรมของกลางศาลฎีกาเห็นว่า ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 220 โจทก์จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และฎีกาของโจทก์ร่วมเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วมชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว โจทก์ร่วมฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยฐานปลอมพินัยกรรมและใช้พินัยกรรมปลอม ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่าพินัยกรรมรายพิพาทปลอม แต่จำเลยรับพินัยกรรมมาจากผู้อื่นนำไปอ้างต่อศาลเนื่องจากจำเลยรับมรดกตามพินัยกรรม จำเลยอาจไม่รู้ว่าพินัยกรรมปลอมจึงไม่มีเจตนากระทำความผิด พิพากษายกฟ้องโจทก์ รับพินัยกรรมปลอมแต่ศาลอุทธรณ์เห็นว่า ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า พินัยกรรมรายพิพาทเป็นพินัยกรรมปลอม พิพากษายกฟ้องแต่ไม่รับพินัยกรรมของกลางศาลฎีกาเห็นว่าศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 220 โจทก์จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และฎีกาของโจทก์ร่วมเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วมชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ